

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 444/2530 น.ส. จิต ปรประภา ศรี อ่อน กับพวก โจทก์
นาย ทิวา หวังบำรุงศักดิ์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 406, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์มอบเช็คพิพาทชำระหนี้ค่าจ้างตามสัญญาให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 3 แต่จำเลยที่ 1 ไม่มอบเช็คแก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 ขอให้โจทก์ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่จำเลยที่ 3 อีก และขอให้โจทก์อายัดเช็ค โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 สัญญาว่าจะนำเช็คพิพาทมาคืนให้แก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็มีได้นำมาคืน จนโจทก์ทั้งสามถูกฟ้องและต้องจ่ายเงินแก่ผู้ทรงเช็ค ดังนั้นเป็นคำฟ้องที่แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ผิดสัญญาไม่คืนเช็คให้ตามข้อตกลงเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย เป็นคำฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฐานผิดสัญญา ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงต้องใช้อายุความ 10 ปีแม้คำฟ้องจะได้บรรยายเกี่ยวกับตัวการตัวแทน หรือระบุว่าจำเลยทั้งสามจงใจกระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องละเมิด หรือลามิควรได้.

(ที่มา-เนติ)

โจทก์ทั้งสามฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสามจำเลยที่1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้

ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสาม 30,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ยกฟ้องจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา เป็นว่าให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 25,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจำ ต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ทั้ง สามเป็นคณะกรรมการจัดหาเงินช่วยเหลือมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์ ประชาสรรค์ร่วมกันใช้เงินแก่ผู้ทรงเชิดพิพาทโจทก์ที่ 1 ลงชื่อในสัญญาจ้างทำของ โดยความยินยอมของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยเท่ากับฟังว่าโจทก์ ทั้งสามเป็นคู่สัญญาเพราะกรรมการจัดหาเงินช่วยเหลือมูลนิธิเป็นกรรมการคนละ คณะกับกรรมการของมูลนิธิซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยโจทก์ที่ 1 ลงชื่อในสัญญาแทนโจทก์ ที่ 2 ที่ 3 ด้วยกับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ทั้งสามมอบเชิดพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่ง เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่มอบเชิดแก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 โดย จำเลยที่ 2 ขอให้โจทก์ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่จำเลยที่ 3 อีกและขอให้โจทก์ อายัดเชิดโดยจำเลยที่ 3 สัญญาว่าจะนำเชิดพิพาทมาคืนให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ชำระ เงินให้แก่จำเลยที่ 3 แล้วจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่นำเชิดมาคืนให้โจทก์โจทก์ต้องชำระเงิน ให้แก่ผู้ทรงเชิดตั้งนั้นเมื่อโจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลยที่ 3 แล้วจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่นำ เชิดมาคืนให้โจทก์ โจทก์ต้องชำระเงินแก่ผู้ทรงเชิด ดังนั้น ข้อที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ว่าโจทก์ทำสัญญาแทนนิติบุคคลไม่ได้ทำเป็นส่วนตัวและฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้ ตกลงกับโจทก์ว่าจะคืนเชิดพิพาทให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 โดยอำเภอใจ ของโจทก์เองและจำเลยไม่ได้รับคำบอกกล่าวโจทก์จึงไม่มีอำนาจหรือสิทธิฟ้องเรียก เงินคืนนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้อ

เท็จจริงนี้ยุติไปแล้วในชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ ส่วนปัญหาเรื่องอายุ
ความเห็นว่าตามคำฟ้องข้อ 3วรรคสอง โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตกลง
จะคืนเช็คให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์จ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 แล้วจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่
นำเช็คมาคืนแก่โจทก์และบรรยายฟ้องข้อ 4 ว่าในที่สุดโจทก์ทั้งสามถูกฟ้องตามพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 และต้องจ่ายเงินแก่ผู้ทรง
เช็คเป็นคำฟ้องที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ผิดสัญญาโดยไม่คืนเช็คให้ตามข้อ
ตกลงจนเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายเป็นคำฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 ที่ 3
ฐานผิดสัญญาแม้คำฟ้องจะได้บรรยายไว้ด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องตัวการตัวแทนหรือระบุ
ว่าจำเลยทั้งสามจงใจกระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายเป็นการบรรยายให้ทราบถึง
เรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นถือไม่ได้ว่าเป็นเรื่องละเมิดหรือลามิควรได้กรณีดังกล่าว
กฎหมายมิได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นอย่างอื่นต้องใช้อายุความ 10 ปี ฟ้องโจทก์
ไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืนให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ทั้งสาม 500
บาท'.

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิธิพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ